

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6035/2539

บริษัท เวนโดมประกันภัย จำกัด
บริษัท นิวเฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 877

สัญญาประกันภัยข้อ2.1ข้อ2.2และข้อ2.3กำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองความรับผิดชอบบุคคลภายนอกที่จำเลยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยไว้แต่ในข้อ2.13.4ระบุว่า การประกันภัยตามข้อ2.1ข้อ2.2และข้อ2.3ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้ลากจูงหรือผลักดันเว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับจำเลยด้วยเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยตามสัญญาประกันภัยเมื่อโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์โดยอาศัยสัญญาประกันภัยดังกล่าวและเหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยนั้นแล้วจำเลยก็ย่อมมีสิทธิยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ ค้นหมายเลขทะเบียน 1 ท-1405 กรุงเทพมหานคร ไว้จากนายสกล พงศ์ธรพิสุทธิส่วนบุคคลเป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์บรรทุก ค้นหมายเลขทะเบียน 80-5008 สระบุรี และรถพ่วง ค้นหมายเลขทะเบียน 80-5054สระบุรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2532 นายเพียร แสนก้า

ขับรถยนต์แท็กซี่คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ดังกล่าวไปตามถนนดินแดงจากสี่แยก
โบสถ์แม่พระฟาติมามุ่งหน้าไปทางด่วนดินแดง โดยขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด
ขณะนั้นมีนายนิค สิงห์เถื่อน ขับรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงคันที่จำเลยรับประกันภัย
ไว้ดังกล่าวข้างต้นตามหลังรถยนต์แท็กซี่คันนายเพียรขับไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
ถึงบริเวณใกล้สะพานลอยคนข้ามถนนบริเวณโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์นายนิคได้
เปลี่ยนช่องเดินรถโดยกะทันหัน เป็นเหตุให้รถพ่วงคันดังกล่าวเหวี่ยงเข้าชนรถยนต์
แท็กซี่คันที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหาย โจทก์ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น
เงินจำนวน 120,000 บาท ให้แก่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์แท็กซี่ดังกล่าวแล้วโจทก์จึง
รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องให้จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัย
คำจนรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงคันดังกล่าวชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 120,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่โจทก์ชำระเงินไปจนถึงวันฟ้องจำนวน
10,700 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 130,700 บาท แก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 120,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามสัญญาประกันภัยห้ามนำรถยนต์ที่เอาประกันภัยลากจูงรถ
พ่วง เว้นแต่รถพ่วงที่ถูกลากจูงจะเอาประกันภัยไว้กับจำเลย บริษัทประยูรวิศวกรรม
ช่าง จำกัด แอบนำรถยนต์บรรทุกคันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยไปลากจูงรถพ่วงที่
ไม่ได้ประกันภัยไว้กับจำเลย เป็นการผิดสัญญาประกันภัยอย่างร้ายแรงจำเลยไม่ต้อง
รับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีฎีกาได้เฉพาะข้อกฎหมาย ศาลฎีกาต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า จำเลยทำสัญญารับประกันภัยคำจนรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-5008 สระบุรี ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 3 ขณะเกิดเหตุคดีนี้รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวใช้ลากจูงรถพ่วงซึ่งไม่ได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลย มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อ 3.2 วรรคสอง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาสั่งรับข้อเดียวว่า จำเลยจะยกเอาข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาประกันภัยมาปฏิเสธความรับผิดต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้หรือไม่ เห็นว่าสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 กำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่จำเลยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้รับประกันภัยไว้ แต่ในข้อ 2.13.4 ระบุว่า การประกันภัยตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับจำเลยด้วย เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของจำเลยตามสัญญาประกันภัย คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-5008 สระบุรี โดยอาศัยสัญญาประกันภัยดังกล่าวเมื่อเหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่จำเลยไม่ต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นแล้ว จำเลยก็ย่อมมีสิทธิยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ